2. ANTES DE MAIS NADA: LINHAS GERAIS SOBRE O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Em termos simples, o crime de lavagem de dinheiro ou lavagem de ativos[9], é um delito parasitário[10]. Assemelha-se na sua estrutura ao delito de receptação. Assim, embora os crimes da Lei 9.613/1998 gozem de autonomia típica e processual, dependem da existência de uma infração penal antecedente para sua configuração. Só haverá o crime de receptação do art. 180 do Código Penal, se a coisa alheia móvel for produto de um crime anterior, como o roubo ou o furto. Do mesmo modo, só haverá lavagem de ativos quando se puder demonstrar, ainda que por indícios, que o objeto material do crime de lavagem (nos termos da lei, bens, direitos ou valores) provier de outra infração penal. Esta infração penal antecedente será necessariamente um crime ou contravenção que gere alguma espécie de bem, direito ou valor. Esta vantagem econômica é representada pelos ativos que serão objeto da reciclagem criminosa.

Grosso modo, o que se pune com o crime de lavagem de dinheiro é a realização de manobras de ocultação, dissimulação e reintegração do capital criminoso à economia formal. O objetivo do Estado é estancar o ciclo desse dinheiro sujo na economia, de modo a impedir a legitimação dos capitais oriundos de atividades criminosas e sua integração a atividades econômicas regulares, ou evitar sua utilização, após a dissimulação ou ocultação, para a prática de novos crimes da mesma espécie ou de outras infrações penais,

como a corrupção e as diversas formas de tráfico. Importante afirmar, desde já, que este delito não pune a mera utilização do produto do crime[11].

No quadro da legislação brasileira original, apenas os crimes listados nos diversos incisos do art. 1º da Lei 9.613/1998 eram considerados antecedentes para os fins de lavagem de dinheiro[12]. Naquele contexto, somente tais delitos podiam gerar produto ou proveito ilícito que poderia ser objeto da reciclagem de capitais. A Lei 12.683/2012 suprimiu esse rol. Com isso, qualquer infração penal (e não apenas um "crime") que produza alguma forma de vantagem econômica pode ser considerado ilícito antecedente para efeito de lavagem de dinheiro.

A existência de um rol de delitos precedentes limitava a atuação dos sistemas de prevenção e repressão ao crime de lavagem de dinheiro, na medida em que ficavam de fora do esquema normativo contravenções penais importantes, como a de exploração de jogos de azar (jogo do bicho), e crimes graves como o roubo, o estelionato, a sonegação fiscal e todos os delitos cometidos mediante paga.

Embora a lavagem de dinheiro dependa de uma infração penal precedente, guarda autonomia típica e processual. É o que diz o art. 2º, inciso II, da Lei 9.613/1998: "O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país". Como se verá com mais detalhes adiante, tal fato não isenta, contudo, as autoridades do sistema de justiça criminal a demonstrarem que o objeto das condutas de ocultar e dissimular seja fruto de uma infração penal, podendo, para esse fim, utilizar de todos os meios de prova admitidos no direito.

Como é óbvio, somente pode ser conduta ilícita antecedente a infração penal que produza "ativos recicláveis" (bens, direitos ou valores). Em outros termos, da infração-base deve resultar um proveito ou um produto avaliável economicamente, ou um resultado que possa ser, mediante sucessivas operações de ocultação, movimentação, dissimulação,

especificação ou transformação, convertido em um ativo “desidentificado”, destacado da pessoa do seu verdadeiro proprietário ou titular ou do negócio jurídico de origem. O crime estará configurado ainda que o ativo seja mantido em poder do autor do delito antecedente, sem que seja possível imediatamente ligá-lo a uma conduta ilícita pretérita deste agente, em virtude do emprego de alguma modalidade de dissimulação ou especificação, isto é, em razão da transformação da coisa, com a eliminação ou encobrimento dos elementos que demonstram sua origem ilícita.

Para caracterizar o delito de lavagem de dinheiro, não é necessário que todas as operações que culminam na reciclagem se consumem. São três as etapas distinguíveis no *iter criminis* da lavagem de dinheiro. Da primeira, a captação, colocação ou concentração (pré-lavagem), passa-se à etapa de dissimulação ou estratificação dos ativos (lavagem propriamente dita), chegando à etapa final de integração dos bens, direitos ou valores (pós-lavagem). O crime de lavagem de dinheiro estará consumado, se ultrapassada a primeira fase.

É justamente nessa primeira etapa, a de captação, colocação ou concentração (*placement*), que se pode dar o melhor enfrentamento ao delito em tela, tendo em vista que os recursos ilícitos ainda estão muito próximos de sua origem criminosa e dos autores da infração penal precedente, e também porque ainda não terão sido empregadas as técnicas de dissimulação de origem, características da reciclagem propriamente dita.

De fato, na fase seguinte, a estratificação ou dissimulação (*layering*), os recicladores de capitais costumam implantar pistas falsas, terceirizam a atividade criminosa a profissionais, utilizam interpostas pessoas (“laranjas” e “mulas”), simulam negócios jurídicos, constituem empresas fictícias ou de fachada (*shell corporations* e *offshores*) e fazem os valores transitar por paraísos fiscais ou empregam criptoativos e aplicativos ou sistemas de *mixers*, que são serviços que misturam ativos virtuais, para apagamento dos

rastros que possam revelar sua origem ilícita[13]. Sobre a tipologia dos "laranjas", diz o STJ:

> A aquisição de bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta, em tese, de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia.[14]

Na terceira etapa (*integration*), quando os ativos já foram desidentificados, desnaturados ou completamente destacados de sua origem, é ainda mais problemática a repressão criminal. O patrimônio constituído ou incrementado mediante a lavagem de ativos terá, então, toda a aparência de legitimidade, sendo extremamente difícil demonstrar sua origem ilícita e reconstituir, para fins probatórios, todos os procedimentos jurídicos, econômicos e financeiros utilizados para a conversão ou "legitimação". Não é necessário, contudo, que todas as etapas ocorram, conforme o STJ:

> O tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento.[15]

Disto se percebe que a lavagem de dinheiro nada mais é que um conjunto de operações, algumas legais (atípicas), outras ilegais (ou típicas), para a *legitimação* de ativos ilícitos, por meio da separação física ou jurídica, fictícias ou não, entre o bem e o autor da infração penal-base, ou entre os ativos e sua origem ilícita.

Sendo assim, a persecução do crime de lavagem de capitais envolve, necessariamente, a reconstituição do caminho seguido pelo reciclador, estratégia esta que se consuma na expressão "*follow the money*"[16], a indicar a necessidade de busca da trilha documental capaz de revelar o destino dos valores evadidos, convertidos ou ocultados.

Claro está que os objetivos do agente são a separação física ou jurídica entre o criminoso e o ativo ilícito, a infiltração do "dinheiro sujo" no mercado, a fruição sem levantar suspeitas do produto da infração-base e a

impunidade. Observe-se que o reciclador dos bens pode ser o próprio autor da infração penal antecedente. Todavia, é muito comum que a reciclagem seja encomendada a terceiros especializados, ou realizada com a utilização de certas atividades econômicas em regra lícitas, como são algumas empresas de *factoring* e agências de câmbio e turismo, certos escritórios de contabilidade e assessoria financeira e alguns segmentos da advocacia ou de profissionais do mercado financeiro.

Resultado do PL 3.443-A/2008, a Lei 12.683/2012 alterou substancialmente a Lei 9.613/1998, embora preservando grande parte de sua estrutura e de seu texto. As modificações, de grande alcance, passaram a valer em 10 de julho de 2012, data de sua publicação. Outras alterações substanciais vieram com a Lei 10.701/2003, a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a Lei 14.478/2022 (Lei dos Criptoativos) e com a Medida Provisória 1.158/2023, que comentamos neste livro. Contudo, esta MPv foi rejeitada pelo Congresso Nacional, e os dispositivos que ela introduzia ficaram prejudicados.

2.1 A origem do crime de lavagem de dinheiro

Tal como o conhecemos, o crime de lavagem de capitais ou branqueamento de dinheiro surge primeiramente nos Estados Unidos, com o *Money Laundering Control Act* (*MLCA*)[17], de 1986, como forma de robustecer a resposta penal contra o narcotráfico.[18]

Oito anos antes, na Itália, foi sancionado o Decreto-lei 59/1978, cujo art. 3º mandou introduzir no Código Penal italiano[19] o art. 648-bis, que tipificou a substituição de dinheiro ou valores provenientes de roubo qualificado, extorsão qualificada e sequestro extorsivo. Seria punido com prisão de 4 a 10 anos e multa quem, fora dos casos de concurso de pessoas, cometesse fatos ou atos destinados a substituir valores oriundos desses crimes por outros ativos, com fim de lucro para si ou para outrem, ou para auxiliar os autores dos referidos delitos a assegurar o proveito de tais crimes.

Em 1988, a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas[20], concluída em Viena em 1988, determinou que os Estados Partes tipificassem a conduta conhecida como "lavagem de dinheiro".[21]

No ano seguinte, em 1989, surgiu um importante ator no campo da prevenção e da repressão aos crimes de lavagem de dinheiro e aos delitos antecedentes àqueles. A criação do GAFI é consequência do nascimento das unidades de inteligência financeira (UIF), um novo arranjo institucional fundamental para o enfrentamento desses crimes.

Com sede em Paris, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) – *Groupe d'action financière* – foi instituído pelo G7[22]. É também conhecido como *Financial Action Task Force* (FATF), tem natureza de organismo internacional[23] e funciona como um mecanismo de monitoramento de implementação das chamadas 40 Recomendações. As avaliações periódicas de seus membros, mediante o método de revisão por pares (*peer review*), impulsionam a observância dos padrões mínimos internacionais AML/CTF[24], nos campos da prevenção e da persecução penal, propiciando adequadas segurança e conformidade (*compliance*). Embora, para alguns, tais diretrizes veiculem normas de *soft law*, as 40 Recomendações do GAFI têm conteúdo material semelhante ao dos regimes convencionais de proibição de condutas internacionalmente relevantes, que são introduzidos por tratados como a Convenção de Viena de 1988 ou a Convenção de Palermo de 2000.

O GAFI, instituído em 1989, e o Grupo de Egmont, criado em 1995, são os dois mais importantes organismos internacionais contra a lavagem de ativos. Reúnem unidades de inteligência financeira (UIF) de vários países e estabelecem os seus *standards* de atuação por meio de recomendações e princípios.[25] O GAFI tem sede em Paris, e o Grupo de Egmont, atualmente com 166 membros, funciona em Toronto, como o braço operacional das entidades nacionais de PLD/FTP.[26]

Dez anos depois da conclusão do texto de Viena, por meio da Lei 9.613/1998, o Brasil adotou sua primeira lei de lavagem de dinheiro. Ao longo daquela década e dos anos seguintes, outros países cumpririam esse mandado convencional de criminalização, resultante do art. 3º do tratado, o que contribuiu, paulatinamente, para que essa nova forma de delinquência passasse a ser punida em quase todas as jurisdições do mundo. Para isso, seguramente contribuiu a abordagem transversal adotada por muitos dos conjuntos convencionais contra a criminalidade que foram edificados nos séculos 19, 20 e 21.

De fato, após a previsão no texto de Viena, o crime de lavagem de dinheiro volta a aparecer, como delito de tipificação obrigatória, por exemplo, na Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, de 1997 (art. 7º); na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, de 2000 (art. 6º); e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003 (art. 23).

2.2 O Estado brasileiro e a lavagem de dinheiro

Não é difícil compreender por que a comunidade internacional, e o Estado brasileiro nela incluído, têm-se ocupado da prevenção e da repressão à lavagem de dinheiro.

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a lavagem de dinheiro não é apenas um problema de criminalidade econômica. Estão em jogo o desenvolvimento das nações, a higidez das economias, a livre e justa concorrência, a probidade na Administração, a saúde pública, a segurança das sociedades e outros tantos bens jurídicos relevantes, sejam eles os tutelados diretamente pelos tipos penais antecedentes, sejam os bens jurídicos de índole econômico-financeira protegidos pelo crime de lavagem de dinheiro ou ainda o próprio valor “administração da Justiça”.[27]

De fato, são inúmeros os efeitos deletérios da lavagem de capitais, que são mais gravosos quando consideradas as frágeis economias e a débil institucionalidade das nações subdesenvolvidas. A prática da reciclagem de dinheiro sujo supõe a existência de infrações penais antecedentes de média ou grande lesividade. Logo, a continuidade da lavagem de dinheiro significa que esses ilícitos precedentes, como o narcotráfico, o terrorismo, a corrupção e o tráfico de armas, não cessarão e seguirão como uma realidade ameaçadora para as sociedades contemporâneas em toda a parte.

De igual modo, ao tempo em que contribui para “legitimar” capitais de origem ilícita, a prática da lavagem de ativos acaba por prover novos recursos para outros delitos, num ciclo de retroalimentação delitiva. Então, o crime de reciclagem subsidia outros delitos, alimentando as engrenagens de organizações criminosas e enriquecendo ilicitamente os agentes das atividades precedentes e os próprios recicladores especializados nessa atividade econômica clandestina.

O fluxo de grandes somas de dinheiro sujo na economia provoca distorções nos mercados financeiros. Investimentos sem origem podem causar oscilações em bolsas de valores e gerar prejuízos para investidores. Além disso, a lavagem de dinheiro contribui para eliminar empreendimentos legítimos que não contam com o aporte fácil de dinheiro ilícito. Empresas que não dispõem de capital oriundo de atividades ilícitas, ao concorrerem com empresas que lavam dinheiro, enfrentarão condições mais difíceis de concorrência e poderão sucumbir, levando ao desemprego e ao desamparo de seus empregados, piorando os níveis de desenvolvimento nacional. Por outro lado, a facilidade de ocultação de capitais obtidos ilicitamente pode ser um fator incentivador ao cometimento de fraudes contra os consumidores, a economia popular ou os investidores do mercado financeiro.[28]

No mesmo prisma, o desaparecimento de uma empresa ética favorecerá a formação de oligopólios ou monopólios e sujeitará os consumidores a

preços menos favoráveis e a produtos de menor qualidade e diminuirá a arrecadação do Estado, empobrecendo o país.

Por essas eloquentes razões, os Estados nacionais não podem ignorar o fenômeno da lavagem de dinheiro. A questão não é uma abstração que se cinja a números. São concretos e às vezes dolorosos os danos causados à sociedade pela lavagem de dinheiro. De um lado, desemprego, vultosos prejuízos econômicos para empresários e investidores, diminuição dos índices de desenvolvimento humano, corrupção e insegurança pública e redução da arrecadação de impostos e de investimentos em educação e saúde e em infraestrutura. Os efeitos negativos da lavagem de capitais são os mais variados e, embora seja importante ter consciência dessas várias consequências socioeconômicas, o fator decisivo para a implementação da legislação PLD/FTP "deve continuar a ser a luta contra o crime em todas as suas dimensões".[29] Por outro lado, o enriquecimento ilícito e a utilização indevida de valores oriundos de graves crimes conectam-se, num ciclo vicioso. Por isso, o Estado deve cumprir as regras de ouro na repressão à lavagem de dinheiro: "*Follow the money*"[30] e fazer com que este crime não compense.

Embora se reconheça a lesividade do crime de lavagem e a relevância do seu enfrentamento, deve-se ter em mente que os recursos estatais, inclusive aqueles utilizados para a prevenção e repressão ao crime, são finitos, de modo que é necessário que as autoridades de persecução penal não banalizem os processos penais em relação a tais crimes, fazendo uso dos instrumentos criminais apenas quando houver provas *suficientes* deste delito e a descrição adequada das infrações penais antecedentes praticadas para a sua configuração. Em outros termos, muito embora a lavagem de dinheiro seja um delito acessório, decorrente da prática de infrações penais lucrativas, nem todas as infrações penais em que houver produto economicamente apreciável serão seguidas, necessariamente, deste delito.

2.3 Lavagem de dinheiro e crime organizado

Lavagem de dinheiro e criminalidade organizada são temas umbilicalmente ligados. O objetivo último de qualquer organização criminosa é a legitimação de valores derivados de suas práticas ilícitas. Contrabando de mercadorias, violação de direitos de autor, usurpação de patrimônio minerário, pirataria marítima, tráfico de armas, de pessoas e drogas, exploração da prostituição e outras infrações graves geram vultosas somas de dinheiro ilícito que podem ser recicladas e introduzidas na economia formal ou utilizadas, com aparência de legitimidade, pelos beneficiários finais[31] de tais esquemas criminosos. Obtida a vantagem ilícita, torna-se necessário desvinculá-la de sua origem criminosa. E isto se faz mediante práticas de lavagem de dinheiro, que passam pela colocação (*placement*), pela dissimulação (*layering*) e pela integração (*integration*) dos capitais sujos em atividades empresariais de fachada ou para a aquisição de bens e serviços, quase sempre de alto valor, para os membros da associação criminosa. Parte deste dinheiro espúrio pode servir à prática de corrupção, mediante a destinação periódica ou ocasional de cotas a servidores públicos e autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, que possam de algum modo ser úteis à organização criminosa ou ao esquema ilícito de onde provém o dinheiro sujo.[32]

Algumas pessoas ou organizações criminosas promovem a reciclagem de seus próprios ativos (autolavagem), quando podem contar diretamente com agentes especializados na dissimulação da origem e de outros atributos de tais capitais ilícitos. Outros indivíduos e grupos criminosos “terceirizam” suas operações de lavagem de dinheiro (heterolavagem), ao contratarem contadores, advogados, consultores tributários, operadores do mercado de capitais ou provedores de serviços de ativos virtuais, que se ocupam das tarefas de dissimulação e integração, embora nem sempre os terceiros estejam cientes desta utilização.

Na heterolavagem, é possível verificar casos em que há uma profissionalização da atividade de lavagem de ativos, nas hipóteses em que tais entes ou "escritórios", de forma dolosa, dedicam-se, mediante remuneração de terceiros (os autores das infrações antecedentes), à adoção de vários mecanismos para dissimulação e ocultação patrimonial, desde a engenharia financeira à blindagem tributária, passando também pela corrupção e pela mistura de criptoativos ou a adoção de outras tipologias. A essa prestação de serviços criminosos se refere o conceito de *Crime as a Service* (CaaS). É aí então que surgem as estratégias mais elaboradas para a reciclagem de ativos, como a utilização de interpostas pessoas (chamadas "laranjas" ou testas-de-ferro), a constituição de pessoas jurídicas instrumentais (empresas de fachada, *shell companies*, empresas *offshore*, *trusts*, fundações, entidades filantrópicas etc), tanto no país como no exterior, ou a realização de complexas operações nos mercados de câmbio, de títulos e de valores mobiliários e negócios fraudulentos no comércio exterior, a exemplo de importações e exportações superfaturadas ou subfaturadas, e ainda operações com criptoativos.

Portanto, a legislação sobre lavagem de dinheiro não poderia desconhecer sua interligação com o tema da criminalidade organizada. Considerado processualmente autônomo (art. 2º da Lei 9.613/1998), o delito de lavagem de dinheiro, todavia, tem sua configuração típica dependente da ocorrência de uma infração penal antecedente ou precedente. Desde a Lei 12.683/2012, o Brasil passou a ter uma legislação de terceira geração nesta matéria, não mais havendo um rol taxativo de crimes antecedentes (*numerus clausus*), para a configuração da lavagem de dinheiro.

Diante da legislação anterior a 2012, eram dois os momentos em que a Lei de Lavagem de Dinheiro referia-se aos crimes praticados por organizações criminosas. Inicialmente, entre os delitos antecedentes (aqueles do antigo rol do art. 1º), a Lei 9.613/1998 considerava que se consumava o delito de reciclagem quando houvesse ocultação ou

dissimulação de ativos provenientes, direta ou indiretamente, de “crimes praticados por organização criminosa” (inciso VII, do *caput*, revogado), tema que merecerá considerações dogmáticas no momento oportuno.

O segundo momento de conexão legislativa da lavagem de ativos e da criminalidade organizada está no art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998, que prevê uma causa especial de aumento de pena para o caso de o agente cometer o crime de reciclagem de forma reiterada, com o uso de criptoativos ou por meio de organização criminosa. Em tal situação, a pena de 3 a 10 anos de reclusão e multa será aumentada de um terço a dois terços.

Há ainda um terceiro momento de relação da lavagem de dinheiro e do crime organizado. A finalidade cabal da legislação antilavagem é evitar o gozo dos ativos clandestinos lançados na economia doméstica ou global, a partir de práticas ilícitas graves.

Por essa razão, do mesmo modo que a Lei 9.613/1998 contém normas sobre a criminalidade organizada, a Convenção de Palermo (UNTOC) também traz dispositivos sobre o crime de lavagem de dinheiro e temas correlatos, como se exemplifica a seguir:

a) Dever de criminalização da lavagem do produto do crime (art. 6º da UNTOC): tipificação da lavagem de ativos, em sua forma dolosa, previsão do concurso de pessoas, possibilidade da forma tentada, estabelecimento de uma lista mínima de crimes antecedentes, inclusão obrigatória da corrupção e da associação em organização criminosa nesse rol;

b) Medidas para combater a lavagem de dinheiro (art. 7º da UNTOC): estabelecimento de mecanismos de *compliance*, instituição de regras para o controle e monitoramento do fluxo transnacional de capitais, estímulo à cooperação doméstica e internacional;

c) Responsabilidade penal, civil e administrativa de pessoas jurídicas (art. 10 da UNTOC) que participem de infrações graves envolvendo um grupo criminoso organizado e que cometam os crimes de associação em

organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ou obstrução da Justiça; e

d) Confisco e bloqueio de ativos (art. 12 da UNTOC): medidas para permitir a perda do produto das infrações previstas na Convenção ou de bens cujo valor corresponda ao desse produto; e dos bens, equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados à prática das infrações previstas na Convenção.

Não há, portanto, como dissociar o crime organizado da lavagem de dinheiro. É que os ativos ilícitos obtidos por organizações criminosas como a *Camorra*, a *Cosa Nostra*, a *Yakuza*, a *Bratva*, a *Organização*, ou o *Primeiro Comando da Capital* (PCC), precisam ser devidamente *legitimados*, mediante a dissimulação de sua origem espúria e de outros dos seus atributos ou mediante sua simples ocultação. Para isto é imprescindível que tais associações criminosas montem esquemas de reciclagem de ativos ou recorram a serviços de lavadores de capitais profissionais (CaaS), numa espécie de terceirização da lavagem.

Associações criminosas de tipo mafioso buscam lucros. Esses entes atuam conforme um modelo econômico que emula as atividades de empresas capitalistas, pretendendo a dominação de mercados e a acumulação de lucros, num cenário de menor concorrência possível e regulação zero. Dificilmente ter-se-á hipótese de organização criminosa que não vise a integração de seus capitais sujos na economia lícita, própria ou de terceiros. A ocultação ou a dissimulação do produto ou do proveito das infrações penais antecedentes, a um só tempo, garante a tranquila fruição de tais bens pelos membros da organização criminosa e assegura a impunidade dos agentes que os detêm, uma vez que a legitimação desses capitais lhes confere verniz protetor contra apurações estatais. Portanto, a lavagem de dinheiro pode ser vista como o consequente lógico de uma infração penal praticada por uma organização criminosa.

É preciso ter em mente, contudo, que nem toda lavagem de ativos é cometida por uma organização criminosa, de modo que esta duplicidade só ocorrerá nos casos em que, de fato, puder ser comprovada uma estrutura autônoma voltada à prática deste crime, nos termos do art. 1º e 2º da Lei n. 12.850/2013[33]. Mas, em regra, toda organização criminosa providencia a lavagem de seus ativos. Vale lembrar também que há organizações criminosas especializadas em lavagem de dinheiro que prestam serviços *terceirizados* a outros grupos criminosos ou a agentes isolados, o que nos traz de novo ao conceito de *Crime as a Service* (CaaS). Esta conduta se enquadra no art. 1º, §2º, inciso II, da Lei 9.613/1998, pois comete lavagem de dinheiro quem "participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei". Como vimos, nestes casos de heterolavagem, o autor do crime antecedente não se encarrega diretamente da lavagem dos ativos que obteve, ao passo que o reciclador material não tem sequer participação no delito-base.

Se há dinheiro sujo, este dinheiro deverá ser lavado, de modo a "desidentificar" ao máximo a titularidade patrimonial, seu vínculo com o delito antecedente e a autoria da infração penal de base. A lavagem contribui então para a invisibilidade da organização criminosa.

Desse quadro de aproximação teleológica entre criminalidade organizada e lavagem de capitais, resulta a compreensão de que uma Lei de Lavagem de Dinheiro que pretenda cumprir o mandado de proteção penal suficiente ao direito fundamental à segurança e à integridade econômico-financeira do Estado deve, necessariamente, enfrentar o problema da reciclagem de ativos obtidos por organizações criminosas.

2.4 Corrupção e lavagem de dinheiro

Classificados como crimes contra a Administração Pública, a corrupção ativa e a corrupção passiva, assim como os delitos correlatos, têm por fim a

obtenção de vantagens recíprocas ilícitas, ou, quando menos, a oferta ou a solicitação de uma vantagem de igual natureza.

O resultado econômico do crime de corrupção, uma vez finalizado este delito, pode ser submetido a procedimentos de ocultação ou dissimulação quanto à sua natureza, titularidade, movimentação etc. Nesse caso, estaremos também diante do delito de lavagem de dinheiro, que tem um regime convencional compartilhado com o de outros delitos de relevância internacional.

Pelo menos três tratados regionais se ocuparam da criminalização da lavagem de dinheiro no contexto da luta contra a corrupção: (i) a Convenção Penal sobre a Corrupção, de 1999 (art. 13), do Conselho da Europa (ETS 173); (ii) a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção, de 2003 (art. 6º); e (iii) a Convenção relativa à Lavagem, Detecção, Apreensão e Confisco dos Produtos do Crimes e ao Financiamento do Terrorismo (ETS 198), concluída em Varsóvia, em 2005.

No plano mais geral, a lavagem de dinheiro oriundo da corrupção é objeto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003 (Convenção de Mérida, ou UNCAC), da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, de 2000 (Convenção de Palermo, ou UNTOC), e a Convenção da OCDE sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, de 1997 (Convenção de Paris).[34]

É natural que o tratamento internacional do crime de lavagem de dinheiro se faça paralelamente à regulamentação de outras espécies delitivas, porque a conduta em questão só se perfaz após a prática de uma infração penal anterior. A corrupção passiva, o peculato, a concussão e as fraudes licitatórias e em contratos públicos têm a potencialidade de gerar produto econômico, consistente na vantagem recebida pelo funcionário público corrupto em sentido amplo. Tal vantagem indevida pode ser submetida a reciclagem, isto é, ser aproveitada após sua dissimulação ou ocultação.

A própria corrupção também foi atendida por disposições transversais – de algum modo até redundantes – do regime global contra o crime organizado. Foi a maneira que se adotou, no ambiente das Nações Unidas, para reafirmar – já no ano 2000, quando a Convenção de Palermo foi concluída – a obrigação dos Estados de combater eficazmente práticas corruptas e corruptoras, como forma de reduzir os riscos da criminalidade organizada. Por isso que o art. 8º da Convenção de Palermo tem a corrupção ativa e passiva como condutas de tipificação obrigatória para os Estados Partes, e faculta-lhes a criminalização ou não da corrupção de funcionários públicos estrangeiros ou de funcionários internacionais, como são os empregados de organizações internacionais.

A corrupção aparecerá também como crime antecedente no âmbito desportivo, na sua acepção privada. Como se vê na Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), a corrupção no setor privado relacionada a competições desportivas é prevista no art. 165, como espécie de delito contra a ordem econômica desportiva; e nos arts. 198 e 199, como delitos contra a incerteza do resultado desportivo.

No setor privado, também deve-se levar em conta a corrupção cometida no contexto do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), cujos incisos IX e X tipificam como concorrência desleal a conduta de quem dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; e a de quem recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador.

---

[9] Embora consagrada em outros idiomas e também em português africano, a expressão "branqueamento" de capitais não é corrente no Brasil, além de ser semanticamente racista, de modo que não será utilizada neste texto, a menos nos casos de tradução/transcrição de literatura estrangeira.